Αίτηση - Σύμβαση Προμήθειας Φυσικού Αεριού

Οικιακά Προϊόντα

Προϊόν: Gas Start – Κεντρική Παροχή

Ειδική προσφορά:

Ημερομηνία αίτησης:

Αριθμός αίτησης:

ΗΚΑΣΠ:

Συνεργάτης :

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Αρμόδιος υπάλληλος:

Τόπος υπογραφής αίτησης - σύμβασης:

Α. ΑΙΤΗΣΗ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ	ΟΝΟΜΑ	ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
Α.Φ.Μ.	Δ.Ο.Υ.	Α.Δ.Τ./ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ	ΠΟΛΗ	Τ.Κ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ	ΚΙΝΗΤΟ	ΦΑΞ
E-mail		

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΑΣ:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ○
*Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά **Κεντρική Παροχή**, τα παραπάνω στοιχεία είναι του διαχειριστή της πολυκατοικίας.*

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ○
του διαμερίσματος για του οποίου την **Αυτόνομη Παροχή** αιτείστε.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ ○
του διαμερίσματος για του οποίου την **Αυτόνομη Παροχή** αιτείστε.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	ΤΗΛΕΦΩΝΟ

2. ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ○

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗ ○

3. ΧΡΗΣΗ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ☐
ΚΟΥΖΙΝΑ ☐
ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ☐
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ☐

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΗ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ○	ΑΡ. ΠΑΡΟΧΗΣ (ΗΚΑΣΠ)	
ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ○	ΘΕΡΜΙΔΕΣ	
ΝΕΑ ΠΑΡΟΧΗ ○	ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ	
ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ	ΠΟΛΗ	Τ.Κ.
ΚΑΘΕΤΕΣ ΟΔΟΙ		

ΟΡΟΦΟΣ	ΑΡ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ *Εφόσον υπάρχει*	ΑΡ.ΔΙΑΜΕΡ. ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ *Σε περίπτωση που η αίτησή σας αφορά Κεντρική Θέρμανση*

MyData: Υπόχρεος διαβίβασης ΑΑΔΕ My Data ☐
Μη Υπόχρεος διαβίβασης ΑΑΔΕ My Data ☐ Δημόσιο ☐

5. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

(αν διαφέρει από τη δ/νση στα Στοιχεία Ιδιώτη)

ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ	ΠΟΛΗ	Τ.Κ.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΑ Enerwave E-BILL: ☐
Συμφωνώ για τη λήψη λογαριασμού αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στη δηλωθείσα διεύθυνση E-mail

6. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ (ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ)

Επιθυμώ να ενεργοποιηθεί πάγια εντολή για την εξόφληση των λογαριασμών κατανάλωσης	ΝΑΙ ○ ΟΧΙ ○

7. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δηλώνω ρητά ότι επιθυμώ και παρέχω τη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία από την εταιρεία Enerwave Α.Ε. των προσωπικών μου δεδομένων για τους ακόλουθους σκοπούς:

1. Για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών μέσω SMS, τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ, αλληλογραφίας, κοινωνικών μέσων ή/και οποιωνδήποτε άλλων κατάλληλων διαύλων επικοινωνίας. ☐
2. Για τη διεξαγωγή έρευνας ή/και ανάλυσης για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών, των προτιμήσεων, των συμφερόντων, των εμπειριών ή/και των συνηθειών σας. ☐
3. Για τη λειτουργία και διαχείριση οποιωνδήποτε προγραμμάτων μελών ή/και επιβράβευσης. ☐

Αν θέλετε να **κερδίζετε συνεχώς** από τις νέες μας προσφορές, **επιλέξτε** τα παραπάνω 3 πεδία!

8. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΠΕΛΑΤΗ

Με την υπογραφή της παρουσας αιτησης δηλωνω ότι:

1. Ανάγνωσα κατανόησα πλήρως και αποδέχομαι τους Γενικούς Όρους και Ειδικούς της Σύμβασης για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου σε Οικιακούς Πελάτες, τους Ειδικούς Όρους της προωθητικής ενέργειας που επέλεξα και τον Τιμοκατάλογο., όπως μου παραδόθηκαν, επισυνάπτονται στην παρούσα και βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.enerwave.gr
2. Η αποδοχή της παρούσης αίτησής μου από την εταιρεία Enerwave Α.Ε., επάγεται τη σύναψη Σύμβασης για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου, η οποία θα διέπεται από τους συνημμένους στην παρούσα Γενικούς Όρους και Ειδικούς, τους Ειδικούς Όρους της προωθητικής ενέργειας που έχω επιλέξει και τον Τιμοκατάλογο .
3. Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν. 1599/1986, βεβαιώνω ότι όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην παρούσα και όλα τα στοιχεία που σας προσκομίζω είναι πλήρη, αληθή και ακριβή και αναγνωρίζω το δικαίωμα της Enerwave Α.Ε. να επαληθεύει την ακρίβεια των παραπάνω στοιχείων. Δεσμεύομαι να γνωστοποιώ αμέσως και σε κάθε περίπτωση εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών οποιαδήποτε τροποποίηση των ως άνω στοιχείων στην Enerwave Α.Ε.
4. Δηλώνω υπευθύνως ότι είμαι χρήστης της εγκατάστασης στην οποία αφορά ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ (ΗΚΑΣΠ) που αναγράφεται ανωτέρω και αναγνωρίζω ότι φέρω την πλήρη ευθύνη ως προς την ακρίβεια και το περιεχόμενο της δήλωσής μου.
5. Η υπογραφή μου εμπεριέχει την παροχή εξουσιοδότησης προς την Enerwave Α.Ε., για να ενεργήσει κάθε απαραίτητη πράξη για την εκπροσώπηση του μετρητή με τα ως άνω στοιχεία και να ζητά από τον αρμόδιο Διαχειριστή Δικτύου Διανομής τα σχετικά ιστορικά δεδομένα κατανάλωσης, τα τεχνικά χαρακτηριστικά της παροχής, καθώς και τις μετρήσεις κατανάλωσης.
6. Αποδέχομαι ως μέσο επικοινωνίας εκ μέρους της Enerwave Α.Ε. τη χρήση SMS και E-mail, κατά τη διάρκεια, καθώς και μετά τη με οιοδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου, αναφορικά με τις κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία υποχρεωτικές ειδοποιήσεις.
7. Αποδέχομαι την έναρξη της παροχής υπηρεσιών φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 3γ και 3δ του ν. 2251/1994.

ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ	ΟΝΟΜΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Με την παρούσα σύμβαση η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**Enerwave Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία**» και τον διακριτικό τίτλο «**Enerwave Α.Ε.**» (εφεξής **«Προμηθευτής»)** και ο πελάτης (εφεξής «**Πελάτης**»), τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται στη συνημμένη στην παρούσα αίτηση (εφεξής **«Αίτηση»),** συμφωνούν την προμήθεια φυσικού αερίου σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους.

1. Αντικείμενο

1.1. Ο Προμηθευτής, αναλαμβάνει να παραδίδει φυσικό αέριο στο σημείο παράδοσης του Πελάτη, τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται στην Αίτηση (εφεξής «**Εγκατάσταση**») για τη χρήση που έχει δηλωθεί στην Αίτηση και ο Πελάτης θα παραλαμβάνει το φυσικό αέριο, το οποίο ο Προμηθευτής θα προμηθεύει στην Εγκατάσταση, καταβάλλοντας εμπρόθεσμα και με προσήκοντα τρόπο τις αμοιβές και χρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα, το συνημμένο σε αυτή τιμολόγιο προμήθειας (εφεξής «**Τιμοκατάλογος**») και την κείμενη νομοθεσία.

1.2. Η παρούσα σύμβαση προμήθειας αποτελείται από την Αίτηση, τους παρόντες Γενικούς Όρους Προμήθειας, ενδεικτικά τον εν ισχύ κατά την υπογραφή της παρούσης Τιμοκατάλογο, τουςΕιδικούς Όρους και τους Ειδικούς Όρους Προωθητικών Ενεργειών.

1.3. Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης, ο Πελάτης συμφωνεί ότι ο Προμηθευτής θα είναι ο μοναδικός πάροχος φυσικού αερίου για την Εγκατάσταση που αναφέρεται στην Αίτηση. Συμφωνείται περαιτέρω ότι η ισχύς της παρούσης σύμβασης περιορίζεται μόνο στην Εγκατάσταση που αναφέρεται στην Αίτηση.

1.4. Για σκοπούς πληρέστερης κατανόησης της παρούσης, παρατίθενται οι κάτωθι ορισμοί:

«Διαχειριστής» νοείται ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, δηλαδή το νομικό πρόσωπο που κατέχει άδεια διαχείρισης δικτύου διανομής φυσικού αερίου Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας και Λοιπής Ελλάδος (Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Στερεάς Ελλάδος και Κορίνθου) αντιστοίχως.

«Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου» νοούνται οι αγωγοί, οι εγκαταστάσεις αποσυμπίεσης και μετρήσεων και ο εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις ελέγχου και συντήρησης που προορίζονται για διανομή ή που απαιτούνται για τη διοχέτευση του φυσικού αερίου από το σύστημα μεταφοράς προς τις εγκαταστάσεις καταναλωτών.

«Εξωτερική Εγκατάσταση» νοείται το σύνολο της εγκατάστασης κυριότητας του Διαχειριστή μεταξύ του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου και του σημείου παράδοσης στον Πελάτη.

«Εσωτερική Εγκατάσταση» νοείται το σύνολο των εγκαταστάσεων (συμπεριλαμβανομένων συσκευών και μηχανημάτων, μετά το σημείο σύνδεσης και μέχρι την έξοδο της εγκατάστασης απαγωγής καυσαερίων) για την παροχή για χρήση του φυσικού αερίου στην Εγκατάσταση του Πελάτη.

«Κώδικας Προμήθειας ή ΚΠΦΑ» νοείται ο Κώδικας Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Πελάτες, ως ισχύει.

«Μετρητής» νοείται ο εξοπλισμός μέτρησης του όγκου φυσικού αερίου, ο οποίος έχει εγκατασταθεί από το Διαχειριστή στο σημείο παράδοσης.

«Μητρώο Τελικών Πελατών» νοείται το μητρώο που τηρεί και επικαιροποιεί ο Διαχειριστής και στο οποίο αντιστοιχίζεται κάθε πελάτης του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου με τον προμηθευτή που τον εξυπηρετεί, βάσει αριθμού ΗΚΑΣΠ (Ηλεκτρονικός Κωδικός Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης).

«Σύνδεση» νοείται η σύνδεση της Εγκατάστασης του Πελάτη με το Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου.

2. Υποχρεώσεις του Προμηθευτή

2.1. Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση προμήθειας φυσικού αερίου στην Εγκατάσταση του Πελάτη για τη χρήση και το φορτίο που έχει δηλωθεί, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της παρούσας και τους κανόνες της νομοθεσίας που διέπει την προμήθεια φυσικού αερίου.

2.2. Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση μετά την υπογραφή της παρούσας να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια ώστε να καταχωρηθεί στο Μητρώο Τελικών Πελατών του Διαχειριστή, ως προμηθευτής του Πελάτη και εκπρόσωπος για το Μετρητή που είναι εγκατεστημένος στην Εγκατάσταση του Πελάτη.

2.3. Ο Πελάτης δύναται εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή του ή στην περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 47 του Ν.4001/2011 να υπαναχωρήσει αζημίως από την παρούσα σύμβαση, χρησιμοποιώντας το σχετικό έντυπο που του έχει παραδοθεί και επισυνάπτεται στην παρούσα.

2.4. Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσης να ανταποκρίνεται χωρίς καθυστέρηση και να διαχειρίζεται τυχόν παράπονα ή/και αιτήματα του Πελάτη καθώς και να παρέχει στον τελευταίο κάθε δυνατή ενημέρωση και πληροφόρηση σχετικά με το αντικείμενο της παρούσης. Η διαχείριση αιτημάτων και παραπόνων του Πελάτη γίνεται σύμφωνα με τον Κώδικα διαχείρισης αιτημάτων και παραπόνων καταναλωτών, ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή.

3. Υποχρεώσεις του Πελάτη

3.1. Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να έχει και να διατηρεί εγκατεστημένους στην Εγκατάσταση τους Μετρητές που αναφέρονται στην Αίτησή του, προκειμένου να καθίσταται εφικτή η μέτρηση της απορροφώμενης από αυτόν ποσότητας φυσικού αερίου.

3.2. Ο Πελάτης κατά την ημερομηνία έναρξης της προμήθειας της παρούσης έχει συνάψει σύμβαση Σύνδεσης με το Διαχειριστή.

3.3. Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξοφλεί εμπρόθεσμα τους Λογαριασμούς Κατανάλωσης που του αποστέλλει ο Προμηθευτής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 της παρούσης. Ο Προμηθευτής δικαιούται να αρνηθεί να κάνει δεκτή την Αίτηση Προμήθειας.

3.4. Ο Πελάτης υποχρεούται να γνωστοποιεί στον Προμηθευτή την πρόθεση αποχώρησής του από την Εγκατάσταση το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία αποχώρησης.

3.5. Στην περίπτωση αυτή, η Σύμβαση Προμήθειας λύεται αυτοδικαίως κατά τον χρόνο που δηλώνεται στη γνωστοποίηση του Πελάτη. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν προβεί (εμπροθέσμως) στην παραπάνω γνωστοποίηση η Σύμβαση Προμήθειας θεωρείται ότι εξακολουθεί να ισχύει μέχρι να λάβει χώρα η παύση της εκπροσώπησης του Μετρητή του Πελάτη και ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλει τα οφειλόμενα έως την πραγματική ημερομηνία παύσης της εκπροσώπησης (όπως αυτή καθορίζεται από το Διαχειριστή) ποσά.

3.6. Ο Πελάτης έχει υποχρέωση να ενημερώνει τον Προμηθευτή αμελλητί για οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην Αίτηση.

3.7. Το φυσικό αέριο που παρέχεται στο Μετρητή του Πελάτη θα καταναλώνεται αποκλειστικά στην Εγκατάσταση που έχει δηλώσει στην Αίτηση και μόνο για τη χρήση που έχει δηλωθεί. Σε περίπτωση αλλαγής χρήσης ο Πελάτης υποχρεούται να ενημερώσει αμέσως τον Προμηθευτή άλλως ο Προμηθευτής δύναται να καταγγείλει την παρούσα και να αναζητήσει οποιαδήποτε ζημία έχει τυχόν υποστεί.

3.8. Ο Πελάτης έχει την πλήρη ευθύνη για την ορθή λειτουργία της Εσωτερικής Εγκατάστασης και σε περίπτωση οιασδήποτε βλάβης υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα τον Διαχειριστή.

3.9. Ο Πελάτης έχει την πλήρη ευθύνη για την φύλαξη του Μετρητή και τυχόν περαιτέρω εξαρτημάτων του Διαχειριστή που βρίσκονται στην Εγκατάσταση και είναι περαιτέρω υπεύθυνος για οιαδήποτε βλάβη, φθορά, παραβίαση σφραγίδων ή οιαδήποτε παρέμβαση επ' αυτών. Ο Πελάτης εφόσον διαπιστώσει οιαδήποτε τέτοια βλάβη, φθορά ή παρέμβαση υποχρεούται να ειδοποιήσει αμελλητί το Διαχειριστή και τον Προμηθευτή.

4. Εγκατάσταση, Πρόσβαση και Επιθεώρηση Εγκαταστάσεων

4.1. Ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος για την ομαλή, ασφαλή,

αξιόπιστη, απρόσκοπτη και οικονομικά αποδοτική λειτουργία του Δικτύου Διανομής. Ο Διαχειριστής δύναται μονομερώς να τροποποιήσει, να συντηρήσει, να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει την Εξωτερική Εγκατάσταση του Πελάτη. Ο Διαχειριστής δύναται να προβαίνει σε οποιεσδήποτε περαιτέρω τροποποιήσεις ή προσθήκες στην Εξωτερική Εγκατάσταση του Πελάτη, ώστε να είναι σε θέση να ελέγχει τόσο την παρεχόμενη ποσότητα φυσικού αερίου, όσο και εάν η κατανάλωση του παρεχόμενου φυσικού αερίου γίνεται για τη χρήση που έχει συμφωνηθεί. Ο Διαχειριστής έχει δικαίωμα πρόσβασης περιοδικά και για εύλογο χρονικό διάστημα στην Εσωτερική Εγκατάσταση του Πελάτη προς το σκοπό άσκησης των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

4.2. Ο Πελάτης υποχρεούται, κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης, να επιτρέπει την πρόσβαση του εξουσιοδοτημένου προσωπικού του Διαχειριστή οποιαδήποτε ώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας για τη διεξαγωγή ελέγχων, δοκιμών ή προσαρμογών της Εσωτερικής Εγκατάστασης ή για την αποσύνδεση της Εξωτερικής Εγκατάστασης, χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον Πελάτη από την ευθύνη για την ορθή λειτουργία της Εσωτερικής Εγκατάστασης.

4.3. Ο Προμηθευτής και οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί του έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην Εσωτερική Εγκατάσταση του Πελάτη προς επιβεβαίωση των ενδείξεων κατανάλωσης του Μετρητή και της συνδρομής των προϋποθέσεων ένταξης του Πελάτη στη δηλωθείσα κατηγορία. Για την παροχή πρόσβασης προηγείται ειδοποίηση του Πελάτη και ορίζεται συγκεκριμένη ημερομηνία και χρονικό διάστημα διαθεσιμότητας του Πελάτη, κατά μέγιστο τριών (3) ωρών. Αν ο Πελάτης δεν είναι διαθέσιμος ή απουσιάζει, θυροκολλείται έγγραφη ειδοποίηση ότι πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη, ορίζοντας το χρόνο της επόμενης επίσκεψης. Αν παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις, ο Πελάτης αρνείται χωρίς λόγο την πρόσβαση στην Εσωτερική Εγκατάσταση ο Προμηθευτής δύναται να ζητήσει απενεργοποίηση του Μετρητή.

4.4. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Προμηθευτής ενημερωθεί από το Διαχειριστή ή τον ίδιο τον Πελάτη ότι η Εσωτερική Εγκατάστασή του δεν λειτουργεί ορθώς, θα διακόπτει αυτόματα την προμήθεια φυσικού αερίου στην συγκεκριμένη Εγκατάσταση.

5. Μέτρηση παρεχόμενου φυσικού αερίου

5.1. Η μέτρηση της παρασχεθείσας ποσότητας φυσικού αερίου θα γίνεται με βάση τις ενδείξεις του Μετρητή του Πελάτη, όπως αυτές κοινοποιούνται από το Διαχειριστή στον Προμηθευτή.

5.2. Ο Πελάτης εξουσιοδοτεί τον Προμηθευτή να ενεργεί κάθε απαραίτητη πράξη για την εκπροσώπηση του Μετρητή του και να ζητά από τον αρμόδιο Διαχειριστή τα σχετικά ιστορικά δεδομένα κατανάλωσης, τα τεχνικά χαρακτηριστικά της παροχής, καθώς και τις μετρήσεις κατανάλωσης.

5.3. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί από το Διαχειριστή ότι υφίσταται βλάβη ή ανακρίβεια ως προς τις μετρήσεις του, με συμφωνία των εδώ συμβαλλομένων μερών θα διενεργείται διόρθωση της παρασχεθείσας ποσότητας φυσικού αερίου κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την τελευταία επιθεώρηση του Μετρητή. Η ύπαρξη διαφωνίας δεν αναστέλλει την υποχρέωση του Πελάτη να εξοφλήσει εμπροθέσμως το Λογαριασμό Κατανάλωσης. Στον επόμενο Λογαριασμό Κατανάλωσης θα γίνονται οι αντίστοιχες διορθώσεις (χρεοπιστώσεις).

6. Τιμολόγηση

6.1. Ο Προμηθευτής εκδίδει μηνιαίως τους Λογαριασμούς Κατανάλωσης, οι οποίοι διαχωρίζονται σε Λογαριασμούς βάσει εκτιμώμενης και καταμετρούμενης κατανάλωσης («έναντι» και «εκκαθαριστικοί»). Η μεθοδολογία υπολογισμού των χρεώσεων των «έναντι» λογαριασμών βασίζεται στα ιστορικά στοιχεία της παροχής τα οποία λαμβάνει ο Προμηθευτής από το Διαχειριστή. Οι «εκκαθαριστικοί» λογαριασμοί εκδίδονται με βάση τα δεδομένα που αποστέλλονται από τον Διαχειριστή.

6.2. Ο Λογαριασμός Κατανάλωσης αποστέλλεται είτε σε έγχαρτη μορφή μέσω ταχυδρομείου είτε, εφόσον ο Πελάτης επιλέξει την υπηρεσία e-bill, σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται στην Αίτηση. Η υπηρεσία e-bill παρέχεται χωρίς οιαδήποτε επιβάρυνση του Πελάτη, ο οποίος δύναται να την ενεργοποιήσει είτε διά της Αίτησής του είτε με μονομερή του δήλωση οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της παρούσης, όπως περιγράφεται στην ιστοσελίδα https://www.enerwave.gr/gr/exupiretisi-pelaton/e-bill/.

6.3. Σε περίπτωση λάθους στη δηλωθείσα από τον Πελάτη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο Προμηθευτής δε φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με τη μην παραλαβή από τον Πελάτη των ηλεκτρονικών λογαριασμών κατανάλωσης, ενώ ο Πελάτης ευθύνεται σε κάθε περίπτωση για την εμπρόθεσμη πληρωμή των οφειλόμενων ποσών.

6.4. Ο Πελάτης υποχρεούται να εξοφλήσει τον Λογαριασμό Κατανάλωσης το αργότερο έως την αναγραφόμενη σε αυτόν ημερομηνία πληρωμής, η οποία συμφωνείται ως δήλη ημέρα πληρωμής. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας εξόφλησης του Λογαριασμού Κατανάλωσης, η σχετική οφειλή καθίσταται αυτοδικαίως ληξιπρόθεσμη και απαιτητή.

6.5. Ο Λογαριασμός Κατανάλωσης φυσικού αερίου περιλαμβάνει, πλην των όσων υποχρεωτικά προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία: (α) τις χρεώσεις για την ποσότητα φυσικού αερίου που προμήθευσε ο Προμηθευτής στον Πελάτη, σύμφωνα με τον εφαρμοζόμενο στον Πελάτη Τιμοκατάλογο, (β) τις χρεώσεις που βαρύνουν τον Πελάτη και αφορούν υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά χρεώσεις για τη χρήση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου κλπ., (γ) χρεώσεις που βαρύνουν τον Πελάτη και αποδίδονται από τον Προμηθευτή σε τρίτους (πχ. Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, Ειδικό Τέλος 5‰, τέλος ασφάλειας εφοδιασμού κλπ.), (δ) τυχόν επιβαλλόμενος ΦΠΑ 13%, (ε) χρεώσεις για τυχόν άλλες υπηρεσίες που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ του Προμηθευτή και του Πελάτη.

6.6. Ρητά συμφωνείται ότι τα μετρητικά δεδομένα που αποστέλλονται στον Προμηθευτή από το Διαχειριστή αποτελούν πλήρη απόδειξη των απαιτήσεων του Προμηθευτή κατά του Πελάτη μέχρι την ολοσχερή εξόφληση τους.

6.7. Ο Πελάτης δύναται να αμφισβητήσει εγγράφως προς τον Προμηθευτή το περιεχόμενο εκάστου Λογαριασμού Κατανάλωσης εντός είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή του και ο Προμηθευτής ενημερώνει τον Πελάτη εντός δέκα (10) ημερών αναφορικά με την αποδοχή ή μη της αμφισβήτησης. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σφάλματα ως προς τις χρεώσεις που επιβλήθηκαν ή τα δεδομένα μέτρησης, ο Προμηθευτής υποχρεούται να προβεί άμεσα σε διορθωτική χρέωση ή πίστωση, εκδίδοντας διορθωτικό λογαριασμό ή συμψηφίζοντας το σχετικό ποσό στον επόμενο τακτικό λογαριασμό. Τα ποσά των διορθωτικών χρεώσεων και πιστώσεων καταβάλλονται ατόκως. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να ενημερώνει τον Πελάτη σχετικά με τα αίτια της διόρθωσης, το χρονικό διάστημα στο οποίο αυτή αναφέρεται, τις αρχικές και τις διορθωμένες τιμές των επηρεαζόμενων μεγεθών και να αναλύει λεπτομερώς τον τρόπο προσδιορισμού των τιμών αυτών και τον υπολογισμό των σχετικών χρεώσεων.

7. Καταβολή εγγύησης

7.1. Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στον Προμηθευτή χρηματικό ποσό ως εγγύηση, για την εξασφάλιση αποκλειστικά μελλοντικών οφειλών, που απορρέουν από Λογαριασμούς Κατανάλωσης, ίσο με τον εκτιμώμενο Λογαριασμό Κατανάλωσης που αντιστοιχεί σε ένα (1) μήνα με την υψηλότερη κατανάλωση (περιλαμβανομένων τυχόν φόρων), το οποίο κατ' ελάχιστο θα ανέρχεται στο ποσό των 50€. Το ποσό της εγγύησης θα καταβάλλεται εντός της προθεσμίας πληρωμής που αναγράφεται στον πρώτο λογαριασμό κατανάλωσης**.** Το ποσό της εγγύησης θα δύναται κατ' εξαίρεση να φτάσει το εκτιμώμενο ποσό τριών (3) διαδοχικών Λογαριασμών Κατανάλωσης για Πελάτες για τους οποίους έχει υποβληθεί τουλάχιστον δύο φορές δήλωση απενεργοποίησης μετρητή φορτίου λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών κατά τη

διάρκεια των δώδεκα (12) τελευταίων μηνών. Στην περίπτωση που κριθεί από τον Προμηθευτή ότι υφίσταται ανάγκη αναπροσαρμογής του ποσού της και μέχρι του ύψους των τριών (3) διαδοχικών Λογαριασμών Κατανάλωσης κατ' ανώτατο όριο, ο Προμηθευτής θα χρεώσει τη διαφορά στον πρώτο μετά την αναπροσαρμογή εκδοθέντα Λογαριασμό Κατανάλωσης κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του Πελάτη.
Το καταβληθέν ποσό της εγγύησης θα απεικονίζεται στους Λογαριασμούς Κατανάλωσης που θα αποστέλλει ο Προμηθευτής στον Πελάτη. Εγγύηση δεν θα οφείλεται στην περίπτωση κατά την οποία εφαρμόζονται και λειτουργούν όροι ενεργοποίησης πάγιας εντολής για την εξόφληση των Λογαριασμών Κατανάλωσης μέσω Τραπεζικού Λογαριασμού ή Πιστωτικής Κάρτας, και υπό την προϋπόθεση ότι μέσω της πάγιας εντολής εξοφλείται πλήρως ο Λογαριασμός Κατανάλωσης.

7.2. Σε περίπτωση μη καταβολής της εγγύησης, ο Προμηθευτής δικαιούται να καταστήσει τον Πελάτη υπερήμερο και να εφαρμόσει τις προβλέψεις του άρθρου 8 της παρούσης.

7.3. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης Προμήθειας από τον Προμηθευτή λόγω μη εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών, το ποσό της εγγύησης καταπίπτει υπέρ του Προμηθευτή και συμψηφίζεται με το ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

7.4. Σε περίπτωση καθ' οιονδήποτε τρόπο λύσης της σύμβασης το ποσό της εγγύησης συμψηφίζεται με το πληρωτέο ποσό του τελικού εκκαθαριστικού Λογαριασμού Κατανάλωσης έως το χρόνο διακοπής της προμήθειας.

7.5. Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο, το οποίο θα προκύψει μετά το συμψηφισμό, θα επιστραφεί στον Πελάτη ατόκως το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την έκδοση του τελικού εκκαθαριστικού Λογαριασμού Κατανάλωσης, εφόσον ο Πελάτης γνωστοποιήσει εγκαίρως στον Προμηθευτή τα απαιτούμενα στοιχεία για την επιστροφή του ποσού (π.χ. IBAN τραπεζικού λογαριασμού).

7.6. Ο Προμηθευτής καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσης διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει το ποσό της εγγύησης σε περίπτωση που παρατηρείται σημαντική απόκλιση των Λογαριασμών του Πελάτη σε σχέση με το εκτιμώμενο ποσό που χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό της εγγύησης ή σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης καθυστέρησης του Πελάτη στην εξόφληση των λογαριασμών του. Ο Προμηθευτής ενημερώνει τον Πελάτη για την αναπροσαρμογή μέσω του τρέχοντος Λογαριασμού Κατανάλωσης και χρεώνει ή πιστώνει τη διαφορά στον επόμενο Λογαριασμό Κατανάλωσης.

8. Καθυστέρηση εξόφλησης από τον Πελάτη

8.1. Για κάθε ληξιπρόθεσμη οφειλή του Πελάτη προς τον Προμηθευτή, ο τελευταίος αναγράφει το ποσό της ληξιπρόθεσμης οφειλής στον αμέσως επόμενο Λογαριασμό Κατανάλωσης και επιβάλλει στον Πελάτη τόκο υπερημερίας επί του ποσού αυτού ίσο με το ανώτατο νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας από την επομένη της ημέρας που η οφειλή κατέστη ληξιπρόθεσμη και απαιτητή και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή της.

8.2. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία εξόφλησης και του ως άνω αμέσως επόμενου Λογαριασμού Κατανάλωσης ο Προμηθευτής δύναται, κατόπιν προηγούμενης ειδοποίησης του Πελάτη είτε τηλεφωνικώς, είτε ταχυδρομικώς είτε δια τηλεφωνικού μηνύματος (sms) είτε δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να υποβάλει στο Διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης του Μετρητή του Πελάτη.

8.3. Ο Πελάτης διατηρεί το δικαίωμα επανασύνδεσης του Μετρητή του μετά από σχετικό αίτημα στον Προμηθευτή, εφόσον εξοφλήσει το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του. Τα έξοδα για την διακοπή τροφοδοσίας και την επανασύνδεση του Μετρητή του Πελάτη θα βαρύνουν εξολοκλήρου τον τελευταίο.
Εάν εντός (10) ημερολογιακών ημερών από την ως άνω ειδοποίηση απενεργοποίησης Μετρητή ο Πελάτης δεν εξοφλήσει τη ληξιπρόθεσμη οφειλή, ο Προμηθευτής δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση Προμήθειας υποβάλλοντας στον αρμόδιο Διαχειριστή δήλωση παύσης εκπροσώπησης ενημερώνοντας ανάλογα τον Πελάτη.

9. Διάρκεια - Ανανέωση

9.1. Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία υπογραφής της, και λύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της παρούσης. Τα έννομα αποτελέσματα της παρούσης θα επέλθουν με την προμήθεια Φυσικού Αερίου στον Πελάτη.

9.2. Η αρχική διάρκεια της σύμβασης συμφωνείται σε δύο (2) έτη, αρχόμενη από την ημερομηνία έναρξης της προμήθειας φυσικού αερίου από τον Προμηθευτή, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους της παρούσας

9.3. Η παρούσα θα ανανεώνεται αυτόματα για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους κάθε φορά («Διάρκεια Ανανέωσης»), εκτός εάν κατ' ελάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν τη λήξη της αρχικής διάρκειας ή της εκάστοτε Διάρκειας Ανανέωσης ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώσει με έγγραφη επιστολή, κοινοποιούμενη στο αντισυμβαλλόμενο μέρος, ότι δεν επιθυμεί την ανανέωση της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτόματης ανανέωσης της παρούσας θα εφαρμόζεται στο αντίστοιχο τιμολόγιο προμήθειας που θα είναι σε ισχύ κατά την πρώτη ημέρα της Διάρκειας Ανανέωσης και το οποίο θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή www.enerwave.gr («Ιστοσελίδα»), γεγονός που θα επάγεται αυτομάτως αντίστοιχη τροποποίηση της παρούσας.

9.4. Ο Πελάτης παραμένει υπεύθυνος για τις απολήψεις φυσικού αερίου και την εξόφληση των σχετικών χρεώσεων μέχρι και την ημέρα διακοπής τροφοδοσίας του Μετρητή του.

10. Καταγγελία

10.1. Ο Πελάτης δύναται, με την επιφύλαξη των όρων 12.1 και 12.2 της παρούσης, οποτεδήποτε να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση προμήθειας με έγγραφη ειδοποίηση στον Προμηθευτή. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας, με την επιφύλαξη του άρθρου 42 του Κώδικα Προμήθειας, επέρχονται μετά τη λήψη της εκκαθαριστικής ένδειξης του Μετρητή και σε κάθε περίπτωση τριάντα (30) ημέρες μετά την παραλαβή της ειδοποίησης από τον Προμηθευτή. Η εν λόγω καταγγελία λαμβάνει χώρα αζημίως για τον Πελάτη, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους της παρούσης και τους Ειδικούς Όρους Προωθητικών Ενεργειών.

10.2. Ο Προμηθευτής δύναται οποτεδήποτε να καταγγείλει τη Σύμβαση Προμήθειας με άμεση επέλευση των αποτελεσμάτων της καταγγελίας και να προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες προς τον αρμόδιο Διαχειριστή για την παύση εκπροσώπησης του Μετρητή του Πελάτη, τον οποίο έχει καταστήσει υπερήμερο ως προς την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8.4 των παρόντων Γενικών Όρων.

10.3. Στην περίπτωση που ο Πελάτης παραβαίνει ουσιώδεις όρους της παρούσης σύμβασης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, ο Προμηθευτής δικαιούται να του κοινοποιήσει όχληση, θέτοντας προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών για την άρση της παράβασης και ενημερώνοντάς τον για τις συνέπειες της τυχόν μη συμμόρφωσής του εντός της ταχθείσας προθεσμίας . Εάν η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη ο Προμηθευτής δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση και να προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες προς τον αρμόδιο Διαχειριστή για την παύση εκπροσώπησης του Μετρητή του Πελάτη. Τα αποτελέσματα της κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα καταγγελίας επέρχονται με τη λήψη της εκκαθαριστικής ένδειξης του Μετρητή.

10.4. Μετά τη λύση της σύμβασης τυχόν οφειλές του Πελάτη προς τον Προμηθευτή καθίστανται άμεσα ληξιπρόθεσμες και απαιτητές και αντιστρόφως. Κατά το χρόνο λύσης της παρούσης ο Προμηθευτής αποστέλλει στον Πελάτη τελικό εκκαθαριστικό Λογαριασμό Κατανάλωσης σύμφωνα με τα στοιχεία που θα

παράσχει ο Διαχειριστής

11. Ευθύνη του Προμηθευτή

Σε περίπτωση που προκληθούν τεχνικά προβλήματα ή ζημίες στις Εγκαταστάσεις ή στον εξοπλισμό του Πελάτη για λόγους που αποδίδονται στη σύνδεση του με το Δίκτυο Διανομής, όπως ενδεικτικά διακοπές παροχής, ο Προμηθευτής δεν φέρει ευθύνη, εκτός εάν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.

12. Αλλαγή του Προμηθευτή

12.1. Η αλλαγή Προμηθευτή επιτρέπεται μόνο έπειτα από προηγούμενη έγγραφη καταγγελία της παρούσης.

12.2. Ο Πελάτης δεν δύναται να προβεί σε καταγγελία της Σύμβασης Προμήθειας για την άσκηση του δικαιώματος αλλαγής προμηθευτή, και, αν προβεί, η καταγγελία δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, αν (α) δεν έχει προηγουμένως εξοφλήσει ολοσχερώς τις τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές από την παρούσα Σύμβαση Προμήθειας, ή (β) δεν έχει προηγουμένως προβεί σε διακανονισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, ή (γ) ο νέος προμηθευτής δεν έχει αναδεχθεί τη ληξιπρόθεσμη οφειλή του από την παρούσα Σύμβαση Προμήθειας.

12.3. Ο Προμηθευτής, σε περίπτωση μη τήρησης, εκ μέρους του Πελάτη, των όρων του διακανονισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών, διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλει στον Διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης του Μετρητή, ακόμη και αν έχει συναφθεί σύμβαση προμήθειας με νέο προμηθευτή και ο τελευταίος έχει αναλάβει την εκπροσώπηση του Μετρητή του Πελάτη. Ο Προμηθευτής δύναται να αιτηθεί τη διακοπή τροφοδοσίας του Πελάτη, μόνο μετά την παρέλευση τουλάχιστον δέκα (10) ημερών από την σχετική ειδοποίηση του Πελάτη και του νέου προμηθευτή.

12.4. Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παράσχει στον Πελάτη τις πληροφορίες σχετικά με τους Μετρητές και τις εγγραφές αυτών, τις οποίες ο Πελάτης ενδεχομένως χρειάζεται για την αλλαγή προμηθευτή, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες απαιτούνται από το Διαχειριστή του Συστήματος ή το Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής.

12.5. Οι πληροφορίες παρέχονται εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή σχετικού έγγραφου αιτήματος του Πελάτη προς τον Προμηθευτή ή του νέου προμηθευτή προς τον Προμηθευτή, εφόσον το αίτημα συνοδεύεται από σχετική εξουσιοδότηση του Πελάτη προς τον νέο προμηθευτή.

13. Ανωτέρα Βία

13.1. Για τους σκοπούς της παρούσης, ως γεγονός ανωτέρας βίας θεωρείται κάθε γεγονός ανεξάρτητο από τη βούληση και τη σφαίρα επιρροής των συμβαλλομένων μερών, που είναι αντικειμενικά απρόβλεπτο, μη δυνάμενο να προληφθεί με μέτρα επιμέλειας και σύνεσης και δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των μερών. Ως γεγονότα ανωτέρας βίας θεωρούνται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο σεισμός, η πυρκαγιά, η πλημμύρα, ο πόλεμος, η επιδημία, η απεργία, οι πράξεις ή παραλείψεις του Διαχειριστή κ.λπ.

13.2. Κατά την επέλευση γεγονότος ανωτέρας βίας κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνεται για αδυναμία παροχής, υπερημερία, ή μη προσήκουσα εκπλήρωση της παροχής και γενικά για παράλειψη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση.

13.3. Ο συμβαλλόμενος που επικαλείται την επέλευση του γεγονότος ανωτέρας βίας, οφείλει να αναφέρει αυτό εγγράφως στον αντισυμβαλλόμενό του άμεσα και πάντως εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από τότε που επήλθε, άλλως στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη του.

13.4. Ρητά συμφωνείται με την παρούσα ότι το μέρος που επικαλείται το γεγονός ανωτέρας βίας, οφείλει να λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο προκειμένου να αποτρέψει και γενικά να περιορίσει τις δυσμενείς συνέπειες του γεγονότος αυτού και σε κάθε περίπτωση ύστερα από την παρέλευσή του οφείλει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του κανονικώς και ακριβόχρονα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

14. Τροποποίηση όρων

14.1. Όλοι οι όροι της παρούσης συμφωνούνται ουσιώδεις και ο Προμηθευτής δύναται να τους τροποποιεί μόνο ρητώς και εγγράφως με προηγούμενη ενημέρωση του Πελάτη. Επιπρόσθετα, ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τροποποίηση των όρων της παρούσης για σπουδαίο λόγο, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μεταβολή της κείμενης νομοθεσίας και αλλαγή των όρων λειτουργίας της αγοράς φυσικού αερίου. Σε αυτήν την περίπτωση ο Προμηθευτής θα ενημερώσει τον Πελάτη τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων με ειδοποίηση σε χωριστό έντυπο που θα συνοδεύει το Λογαριασμό Κατανάλωσης ή σε ειδικό πεδίο εντός του Λογαριασμού Κατανάλωσης ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε όλες τις περιπτώσεις ειδοποίησης θα γίνεται ρητή παραπομπή στην Ιστοσελίδα του Προμηθευτή για πλήρη ενημέρωση επί του περιεχομένου της τροποποίησης. Κατ' εξαίρεση, η ενημέρωση σχετικά με την τροποποίηση της Χρέωσης Προμήθειας θα λαμβάνει χώρα με τον πρώτο Λογαριασμό Κατανάλωσης που ακολουθεί την τροποποίηση.

14.2. Στην περίπτωση που ο Πελάτης δεν επιθυμεί την αποδοχή των νέων όρων, καταγγέλλει την παρούσα με έγγραφο κοινοποιούμενο στον Προμηθευτή εντός της ως άνω προθεσμίας. Άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, συνεπάγεται την αποδοχή των τροποποιήσεων από τον Πελάτη και την εφαρμογή τους αμέσως μετά την παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας.

15. Εκχώρηση

15.1. Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του αντισυμβαλλόμενου.

15.2. Σε περίπτωση επιγενόμενου εταιρικού μετασχηματισμού, ο καθολικός διάδοχος του Προμηθευτή, υπεισέρχεται αυτοδικαίως και εκ του Νόμου στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Προμηθευτή**.**

16. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Επίλυση Διαφορών

16.1. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και ρυθμιστικό πλαίσιο αναφορικά με την προμήθεια φυσικού αερίου.

16.2. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου κάθε διαφορά απορρέουσα εκ της ερμηνείας ή της εκτελέσεως της παρούσης, να διευθετηθεί φιλικά. Ομοίως ο Πελάτης, δύναται σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα από την κείμενη νομοθεσία, να απευθυνθεί στο Συνήγορο του Καταναλωτή ή σε κάθε άλλο αρμόδιο εξωδικαστικό όργανο συναινετικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών.

16.3. Στην περίπτωση που η παραπάνω προσπάθεια αποβεί άκαρπη, η επίλυση των εν λόγω διαφορών υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

16.4. Ο Προμηθευτής δύναται να διατηρεί αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή την παρούσα σύμβαση προμήθειας και τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα που τη συνοδεύουν. Η εξαγωγή από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Προμηθευτή αντιγράφου της σύμβασης προμήθειας και των σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων επέχει θέση ακριβούς αντιγράφου και ίσης ισχύος με το πρωτότυπο και ως τέτοιο δύναται να χρησιμοποιηθεί δικαστικώς και εξωδίκως.

17. Η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

προστασία της ιδιωτικότητάς σας σε προτεραιότητά μας.

Στην Enerwave, έχοντας ως στρατηγικό στόχο τη διασφάλιση της μέγιστης προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας, θεωρούμε χρέος μας να σας ενημερώσουμε τόσο για τις πρακτικές μας όσο και τις επιλογές καθώς και τα δικαιώματα που έχετε αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

17.1 Οι αρχές μας και οι αξίες μας

- Σεβόμαστε απόλυτα τους πελάτες μας και αναγάγουμε την προστασία της ιδιωτικότητας σας σε προτεραιότητα της εταιρείας μας.

- Εφαρμόζουμε πλήρη διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.
- Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο για νόμιμους, θεμιτούς, σαφείς και προκαθορισμένους σκοπούς.
- Διαχειριζόμαστε όλες τις πληροφορίες των πελατών μας ως εμπιστευτικές, εφαρμόζοντας κάθε απαραίτητο τεχνικό και οργανωτικό μέσο για την προστασία τους.
- Δε γνωστοποιούμε και δε διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα χωρίς τη δική σας συγκατάθεση, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται από το Νόμο ή από τη μεταξύ μας σύμβαση.
- Εν γένει τηρούμε στο έπακρο την κείμενη νομοθεσία και συμμορφωνόμαστε με όλες τις υποχρεώσεις μας, που απορρέουν από αυτήν, ως υπεύθυνος επεξεργασίας.

17.2 Ποια είναι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε;

Τα είδη των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς εξαρτώνται από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που επιλέγετε να σας παρέχουμε. Ειδικότερα, στα πλαίσια εκπλήρωσης της μεταξύ μας σύμβασης για την παροχή ηλεκτρικής ή φυσικού αερίου συλλέγουμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

- Τα προσωπικά σας στοιχεία (π.χ. το ονοματεπώνυμό σας, το φύλο, την ημερομηνία γέννησης, τον ΑΔΤ, το ΑΦΜ ή άλλο στοιχείο ταυτοποίησης).
- Τα στοιχεία επικοινωνίας σας (π.χ. αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ταχυδρομείου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό φαξ).
- Τις πληροφορίες πιστωτικών ή χρεωστικών ή άλλων καρτών χρέωσης (π.χ. όνομα κατόχου κάρτας, αριθμό κάρτας, διεύθυνση χρέωσης, ημερομηνία λήξης), εφόσον φυσικά επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής της εξόφληση με κάρτα.
- Δεδομένα σύνδεσης (προηγούμενος εκκαθαριστικός λογαριασμός, ποσό, αριθμός μετρητή κλπ.).
- Περιουσιακά δεδομένα (πχ. μισθωτήριο).
- Τα δεδομένα από ηχογραφημένες κλήσεις.
- Δεδομένα ενεργειακού προφίλ (ύψος κατανάλωσης, ύψος ποσού, ύπαρξη θερμοσυσσωρευτών κλπ.).
- Δεδομένα ευάλωτων πελατών.

17.3 Πως συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Συγκεντρώνουμε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας με ποικίλους τρόπους, όπως ενδεικτικά:

- Όταν συμπληρώνετε την αίτησή μας για σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας
- Όταν επικοινωνείτε με κάποιο συνεργάτη μας – call center,
- Όταν επικοινωνείτε μαζί μας για να δημιουργήσετε ή να διαχειριστείτε τον οικιακό ή επαγγελματικό σας λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας ή/και φυσικού αερίου
- Κατόπιν συνεργασίας με τρίτους, όπως με την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., προκειμένου να ελέγξουμε την πιστοληπτική σας ικανότητα.

17.4 Για ποιους σκοπούς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Στο πλαίσιο της σύναψης και λειτουργίας της σύμβασής σας με την εταιρεία μας ή στο πλαίσιο εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και τα στοιχεία που αφορούν την κατανάλωσή σας σε ηλεκτρική ενέργεια ή/και, φυσικό αέριο, ή/και άλλο προϊόν που έχετε επιλέξει, για να μπορούμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητήσατε, να εκδίδουμε το λογαριασμό σας και να σας ενημερώνουμε για την κατανάλωσή σας, καθώς και για να διαχειριστούμε, να παρέχουμε, να προσαρμόζουμε και να βελτιώνουμε την υποστήριξη των πελατών μας, τις υπηρεσίες και τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. Ειδικότερα, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να συλλέγονται και να επεξεργάζονται από την εταιρεία μας για τους ακόλουθους σκοπούς, που κρίνονται απαραίτητοι για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης και τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκουμε:

- Για να εκδίδουμε και να σας αποστέλλουμε του λογαριασμούς για την κατανάλωσή σας ηλεκτρικής ενέργειας ή/και φυσικού αερίου ή/και κάθε άλλου προϊόντος ή/και υπηρεσίας που έχετε επιλέξει.
- Για να σας παρέχουμε τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες μας που επιθυμείτε με βάση τα ειδικώς οριζόμενα στη μεταξύ μας σύμβαση.
- Για να σας ειδοποιούμε για σημαντικές αλλαγές ή εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις ήδη παρεχόμενες σε εσάς υπηρεσίες μας.
- Για επικοινωνία μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ, τηλεφώνου ή άλλων μέσων, για οποιοδήποτε θέμα προκύψει στα πλαίσια εκτέλεσης της μεταξύ μας σύμβασης, όπως ενδεικτικά για απαντήσεις σε ερωτήσεις ή παράπονά σας επί των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών μας.
- Για να διεξάγουμε ελέγχους στο σύστημα ΤΣΕΚ της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. και να αξιολογούμε ή και επαναξιολογούμε τον αναλαμβανόμενο συναλλακτικό κίνδυνο στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης.
- Για την ανάθεση της αναζήτησης τυχόν ληξιπρόθεσμων οφειλών σας σε περίπτωση ανώμαλης εξέλιξης της συμβατικής μας σχέσης σε εταιρεία ενημέρωσης οφειλετών.
- Για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας ενώπιον παντός Δικαστηρίου και πάσης Αρχής, καθώς και για σκοπούς εκτέλεσης και συμμόρφωσής μας με δικαστικές αποφάσεις ή διατάξεις του Νόμου, Οδηγιών, Κανονισμών, εγκυκλίων.
- Για την ασφάλιση προστασίας λογαριασμού, στην περίπτωση που αυτό παρέχεται από το σχετικό προϊόν που έχετε επιλέξει.
- Για να σας προωθούμε προϊόντα και υπηρεσίες μας μέσω SMS, τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ, αλληλογραφίας, κοινωνικών μέσων διαδικτύωσης ή/και οποιωνδήποτε άλλων κατάλληλων διαύλων επικοινωνίας.
- Για την κατάρτιση του ενεργειακού προφίλ σας προκειμένου να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας και να σας παρέχουμε τα κατάλληλα προϊόντα ή/και υπηρεσίες. Βασικές πληροφορίες αναφορικά με την κατάρτιση του ενεργειακού προφίλ θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας (https://www.enerwave.gr/gr/exupiretisi-pelaton/faq/).

Κατά την προ-συμβατικής σας εξυπηρέτηση συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας κατόπιν δική σας αίτησης. Σε περίπτωση που επικοινωνείτε μαζί μας με σκοπό τον διακανονισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών σας επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατ' αίτησή σας. Επιπλέον, και εφόσον εσείς το επιθυμείτε ρητώς και συγκατατεθείτε, η εταιρεία μας δύναται να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας για τους παρακάτω επιπλέον σκοπούς:

- Για τη διεξαγωγή έρευνας ή/και ανάλυσης για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών, των προτιμήσεων, των συμφερόντων, των εμπειριών ή/και των συνηθειών σας ως καταναλωτή.
- Για τη λειτουργία και διαχείριση οποιωνδήποτε προγραμμάτων πιστότητας ή/και επιβράβευσης.

17.5 Σε ποιους γνωστοποιούμε ή/και διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Για να διευκολύνουμε την επίτευξη των σκοπών μας, οι οποίοι αναφέρονται στο σημείο «*17.4 Για ποιους σκοπούς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα*» ενδέχεται να διαβιβάσουμε, αποκαλύψουμε, παραχωρήσουμε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας ή να τα μοιραστούμε με τρίτους. Σε αυτή την περίπτωση, τρίτοι μπορεί να είναι:

- Οποιοσδήποτε τρίτος που παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης, εμπορίας και έρευνας, διανομής, επεξεργασίας δεδομένων, τηλεπωλήσεων, τηλεπικοινωνιών, πληρωμών, υπηρεσίες αποθήκευσης καρτών και tokenization ή άλλων υπηρεσιών ή υποστηρίζει τη λειτουργία των δραστηριοτήτων της επιχείρησής μας.
  - Οποιοσδήποτε τρίτος που παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών ή ικανοποίησης αιτημάτων πελατών.
  - Άλλοι συνεργάτες που παρέχουν στην εταιρεία μας χώρους αποθήκευσης δεδομένων (data center) ή διακομιστές (servers) ή προϊόντα λογισμικού (software).
  - Εταιρείες προώθησης προϊόντων ή ερευνών αγοράς.
  - Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
  - Δικηγόροι, δικηγορικές εταιρείες και νομίμως λειτουργούσες εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.
  - Ασφαλιστικές εταιρείες.
  - Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.
  - Δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, δικαστικές αρχές, ρυθμιστικά όργανα και οργανισμοί, ανεξαρτήτως δικαιοδοσίας ή βαθμού, εφόσον τούτο απαιτείται από το Νόμο, Δικαστική Απόφαση, Κανονισμό, Οδηγία, εντολή, γνωμάτευση, εγκύκλιο κλπ.
  - Ελεγκτές, λογιστές, συμβολαιογράφοι, δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές ή άλλοι οικονομικοί ή επαγγελματικοί σύμβουλοι.
  - Τρίτοι προμηθευτές στο πλαίσιο των ισχυουσών διατάξεων αναφορικά με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή/και φυσικού αερίου.
  - Οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοί μας, σε περίπτωση πώλησης, διάθεσης, συγχώνευσης, εκκαθάρισης της επιχείρησής μας.

17.6 Πως διασφαλίζουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Η εταιρεία μας, προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή χρήση και την ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει, καθώς και να αποτρέψει μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών, εφαρμόζει διάφορες εσωτερικές πολιτικές, ενώ λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφαλείας, καθώς και τεχνολογικά πρότυπα, σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους και Κανονισμούς.

17.7 Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα συνεχίζονται οι σκοποί για τους οποίους συλλέχθηκαν και σε κάθε περίπτωση για διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε ετών από την λύση ή λήξη της σύμβασης, εξαιρουμένης της περιπτώσεως εκκρεμοδικίας ή διοικητικής διαδικασίας, οπότε και παρατείνεται η διατήρηση έως την έκδοση αμετακλήτου αποφάσεως ή την ολοκλήρωση διαδικασίας ενώπιον της κατά περίπτωση Διοικητικής Αρχής. Στη συνέχεια καταστρέφονται από τα αρχεία και το σύστημά μας, σε συμμόρφωση με την πολιτική της επιχείρησής μας και υπό την προϋπόθεση ότι η διατήρησή τους δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση των σκοπών, που σας έχουμε περιγράψει ανωτέρω, ή για την κάλυψη των επιχειρησιακών, φορολογικών ή λογιστικών απαιτήσεών μας ή για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας ενώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου ή πάσης άλλης Αρχής.

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε περίπτωση που δεν συνάψετε σύμβαση μαζί μας για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών.

17.8 Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Ως πελάτες μας έχετε δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε πρόσβαση, ενημέρωση, διαβίβαση σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, αλλά και αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, που εμείς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε. Εάν επιθυμείτε αντίγραφο μέρους ή όλων των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία της εταιρείας μας, που παραθέτουμε στο οικείο κεφάλαιο της παρούσας «*17.9. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;*».

Σε κάθε περίπτωση, επιθυμία μας είναι να διασφαλίσουμε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων. Γι' αυτό σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι κάποια από τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή, μη διστάσετε να μας ζητήσετε τη διόρθωση ή τη συμπλήρωσή τους.

Επιπλέον, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον (α) αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης, (β) αυτά υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα και πέρα από τους σκοπούς, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικώς στην παρούσα, (γ) επιβάλλεται από το Νόμο.

Ακόμη έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή που μας έχετε δώσει για συγκεκριμένους σκοπούς επεξεργασίας και να εναντιωθείτε ως προς τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία μας. Επιπρόσθετα, μπορείτε οποτεδήποτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς εμπορικής προώθησης, περιλαμβανομένης της κατάρτισης του ενεργειακού σας προφίλ, εάν σχετίζεται με αυτήν την απευθείας εμπορική προώθηση.

Σε κάθε περίπτωση έχετε δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) εφόσον κρίνετε ότι θίγεστε από την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

17.9 Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την πολιτική, που ακολουθεί η εταιρεία μας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας είτε ταχυδρομικώς στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Enerwave Α.Ε., υπόψη Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO), Φραγκοκκλησιάς 6, 15125 Μαρούσι, τηλ. 2112118340, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dpo@enerwave.gr και θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

18. Λοιποί Όροι

18.1. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, διαφωνία ή παράπονο και ιδίως ως προς αιτήματα διόρθωσης Λογαριασμών Κατανάλωσης σε περίπτωση σφαλμάτων ο Πελάτης δύναται να επικοινωνεί με τον Προμηθευτή στο τηλέφωνο που περιλαμβάνεται στους Λογαριασμούς Κατανάλωσης ή να απευθύνεται ηλεκτρονικά στον Προμηθευτή, μέσω της ιστοσελίδας του www.enerwave.gr. Η διαχείριση αιτημάτων και παραπόνων του Πελάτη γίνεται σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης αιτημάτων και παραπόνων καταναλωτών, ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Προμηθευτή.

18.2. Σας γνωρίζουμε ότι ο Προμηθευτής θα αναζητά (συμπεριλαμβανομένης στην αναζήτηση και της τυχόν ενεργοποίησης της υπηρεσίας έκτακτης ειδοποίησης για την καταχώρηση/διαγραφή δεδομένων) στο Αρχείο Ελέγχου Κινδύνων («Αρχείο ΤΣΕΚ») της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ («ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ»), οδός Αλαμάνας αρ. 2, 151 25 Μαρούσι, τηλ. 210-36-76-700 (υπεύθυνος επεξεργασίας) τυχόν δεδομένα που σας αφορούν με σκοπό την αξιολόγηση ή και επαναξιολόγηση του αναλαμβανόμενου συναλλακτικού/πιστωτικού κινδύνου στο πλαίσιο της μεταξύ μας συναλλαγής ή σύμβασης ορισμένου ή αορίστου χρόνου, για όσο χρόνο αυτή ισχύει, κατ' επιλογή της επιχείρησής μας. Περαιτέρω, σύμφωνα με την απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («ΑΠΔΠΧ») 186/2014 η επιχείρησή μας ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ όσον αφορά στην ενημέρωσή σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας. Ειδικότερα:

Σκοπός Επεξεργασίας: α) Η εξασφάλιση της εμπορικής πίστης, της αξιοπιστίας και ασφάλειας των συναλλαγών και της άσκησης των δικαιωμάτων της οικονομικής ελευθερίας και της ελεύθερης πληροφόρησης μέσω της παροχής της δυνατότητας να αξιολογεί ή επαναξιολογεί η επιχείρησή μας την φερεγγυότητα των αντισυμβαλλομένων της και ειδικότερα τον αναλαμβανόμενο συναλλακτικό πιστωτικό κίνδυνο στο πλαίσιο αναληφθείσας επιχειρηματικής δραστηριότητας, **β)** η ενημέρωσή σας για την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων και η άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων σας. **Νομική Βάση Επεξεργασίας**: **α)** ως προς τα αντλούμενα δεδομένα : Το έννομο συμφέρον της επιχείρησής μας για ασφάλεια συναλλαγών, οικονομική ελευθερία και ελευθερία της πληροφόρησης, **β)** ως προς την ενημέρωση και την άσκηση των δικαιωμάτων σας : συμμόρφωση με υποχρέωση που απορρέει από τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. **Κατηγορίες & Πηγή Δεδομένων**: Η επιχείρησή μας αποκτά πρόσβαση στα Δεδομένα του Αρχείου ΤΣΕΚ που τηρεί η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: α. Ακάλυπτες επιταγές, β. Απλήρωτες, κατά τη λήξη τους, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, γ. Αιτήσεις πτωχεύσεων – Αποφάσεις που απορρίπτουν αιτήσεις πτώχευσης λόγω μη επάρκειας περιουσίας του οφειλέτη, δ. Αιτήσεις και αποφάσεις συνδιαλλαγής/εξυγίανσης (αρ. 99 επ. Πτωχευτικού Κώδικα), ε. Κηρυχθείσες πτωχεύσεις, στ. Διαταγές πληρωμής & διαταγές απόδοσης μισθίου, ζ. Πλειστηριασμοί ακινήτων και κινητών, η. Υποθήκες, τροπές πρ οσημειώσεων σε υποθήκες και προσημειώσεις υποθηκών, θ. Κατασχέσεις ακινήτων και επιταγές βάσει Ν.Δ. 17.7/13.8.1923, ι. Αιτήσεις και αποφάσεις δικαστικής ρύθμισης οφειλών του Ν. 3869/2010 και ια. Δεδομένα εταιριών από το ΦΕΚ και το ΓΕΜΗ. Επίσης ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ τηρεί αρχείο της ενυπόγραφης ενημέρωσης που πραγματοποιεί για αυτή (ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ) για όσο χρόνο διαρκεί η μεταξύ της επιχείρησής μας και της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ σύμβαση. Αμέσως μετά την καθ'οιονδήποτε τρόπο λύση της σ ύμβασής μας με την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ η ενυπόγραφη ενημέρωσή σας θα διαβιβαστεί στην τελευταία. **Χρόνοι Τήρησης**: Τα αντλούμενα δεδομένα καταστρέφονται μετά το τέλος της συναλλαγής για την οποία αντλήθηκαν. Ειδικά όσον αφορά στο αρχείο ενημερώσεων που τηρεί η επιχείρησή μας για λογαριασμό της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ αυτό τηρείται για 5 χρόνια από το τέλος της συναλλαγής/σύμβασης στα πλαίσια της οποίας αποκτήθηκε.

Αποδέκτης των Δεδομένων: Αποδέκτης των δεδομένων του Αρχείου ΤΣΕΚ είναι η άνω επιχείρησή μας. Τα δεδομένα διατίθενται στην επιχείρηση για ίδια χρήση, δεν μεταπωλούνται, δεν διαβιβάζονται περαιτέρω και δεν τηρούνται για περισσότερο από τον προαναφερθέντα χρόνο. Πρόσβαση σε μέρος ή στο σύνολο (κατά περίπτωση) των προσωπικών σας δεδομένων παρέχεται και στις ακόλουθες κατηγορίες συνεργατών μας, οι οποίοι δυνάμει σχετικών συμβάσεων εκτελούν στο όνομα και για λογαριασμό της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ πράξεις επεξεργασίας : Εταιρίες προώθησης, εμπορίας, διανομής προϊόντων και υπηρεσιών, Εταιρίες παροχής υπηρεσιών υποστήριξης πωλήσεων, υποστήριξης πελατών και συνεργατών.

Με την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων ανάθεσης λαμβάνεται κάθε μέτρο για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των εκτελούντων την επεξεργασία με τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Τα Δικαιώματά σας και η άσκησή τους : Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ και μη μετάδοσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016 /679) και την ΑΠΔΠΧ 186/2014, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε εγγράφως (και με ηλεκτρονικά μέσα) στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ή στην επιχείρησή μας, η οποία εν προκειμένω ενεργεί ως εντολοδόχος της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. Σε περίπτωση άσκησης δικαιώματός σας στην επιχείρησή μας, θα διαβιβάσουμε άμεσα και χωρίς καθυστέρηση ηλεκτρονικά (μέσω email ή fax) το ως άνω έγγραφο στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ για την εξέτασή του.

Η Τειρεσίας έχει κατά περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά σας εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη σύμφωνα με τη νομοθεσία ή εάν υφίσταται υπέρτερο έννομο συμφέρον δικό της ή του αποδέκτη καθώς και για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, εφόσον το επιθυμείτε η Τειρεσίας δύναται να παύσει να μεταδίδ ει τα δεδομένα που σας αφορούν προς όλες τις επιχειρήσεις-αποδέκτες του συστήματος ΤΣΕΚ, μεταδιδομένης εφεξής σχετικής ένδειξης (απαγόρευση μετάδοσης)1, η οποία εκτιμάται ελεύθερα. Σε περίπτωση που ασκήσετε το δικαίωμα μη μετάδοσης στην επιχείρηση, ή εναντιωθείτε στην πρόσβαση από αυτήν στο Αρχείο ΤΣΕΚ, η επιχείρηση υποχρεούται άμεσα να διακόψει την πρόσβαση στα δεδομένα σας και να ενημερώσει, κατά τα ανωτέρω, την Τειρεσίας. Σε περίπτωση που ασκήσετε το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ παύει προσωρινά να μεταδίδει το δεδομένο και στη θέση του μεταδίδεται η ένδειξη «Έχει ασκήσει περιορισμό της επεξεργασίας για το δεδομένο», ένδειξη που εκτιμάται σταθερά από τους αποδέκτες. Εκ μέρους σας άρση του αιτήματος μη μετάδοσης ή περιορισμού της επεξεργασίας πραγματοποιείται ελεύθερα και υποβάλλεται οποτεδήποτε μόνον προς την Τειρεσίας. Η άσκηση τωνανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων. Επιισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ (www.tiresias.gr) . Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της επιχείρησής μας στο email: dpo@enerwave.gr.

18.3. Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ» (υπεύθυνος επεξεργασίας), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αλαμάνας αρ. 2 και Πρεμετής, (Α.Φ.Μ. 094498725 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών) (εφεξής «Τειρεσίας») τηρεί το Αρχείο Ελέγχου Κινδύνων («Αρχείο ΤΣΕΚ») σύμφωνα με την απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα («ΑΠΔΠΧ») με αρ. 186/2014. **Σκοπός Επεξεργασίας:** Η εξασφάλιση της εμπορικής πίστης, της αξιοπιστίας και ασφάλειας των συναλλαγών και της άσκησης των δικαιωμάτων της οικονομικής ελευθερίας και της ελεύθερης πληροφόρησης των επιχειρήσεων μέσω της παροχής της δυνατότητας στους επιτηδευματίες να αξιολογούν την φερεγγυότητα των αντισυμβαλλομένων τους και ειδικότερα τον αναλαμβανόμενο συναλλακτικό/πιστωτικό κίνδυνο στο πλαίσιο επιχειρηματικής δραστηριότητας. **Νομική Βάση Επεξεργασίας:** Το έννομο συμφέρον που επιδιώκει ο αποδέκτης των δεδομένων: ασφάλεια συναλλαγών, οικονομική ελευθερία και ελευθερία της πληροφόρησης.

Κατηγορίες Δεδομένων: Στο Αρχείο ΤΣΕΚ τηρούνται τα ακόλουθα δεδομένα: α. Ακάλυπτες επιταγές, β. Απλήρωτες, κατά τη λήξη τους, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, γ. Αιτήσεις πτωχεύσεων – Αποφάσεις που απορρίπτουν αιτήσεις πτώχευσης λόγω μη επάρκειας περιουσίας του οφειλέτη, δ. Αιτήσεις και αποφάσεις συνδιαλλαγής/εξυγίανσης (αρ. 99 επ. Πτωχευτικού Κώδικα), ε. Κηρυχθείσες πτωχεύσεις, στ. Διαταγές πληρωμής & διαταγέ ς απόδοσης μισθίου, ζ. Πλειστηριασμοί ακινήτων και κινητών, η. Υποθήκες, τροπές προσημειώσεων σε υποθήκες και προσημειώσεις υποθηκών, θ. Κατασχέσεις ακινήτων και επιταγές βάσει Ν.Δ. 17.7/13.8.1923, ι. Αιτήσεις και

αποφάσεις δικαστικής ρύθμισης οφειλών του Ν. 3869/2010 και ια. Δεδομένα εταιριών α πό το ΦΕΚ και το ΓΕΜΗ. Επιπλέον η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ τηρεί αρχείο της παρούσας ενημέρωσης (μέσω του αποδέκτη των δεδομένων σας που ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία) υπογεγραμμένης από εσάς.

Πηγές Δεδομένων: Τα ως άνω δεδομένα συλλέγονται από τις ακόλουθες πηγές: δεδομένα υπό α, β και ι: από Πιστωτικά Ιδρύματα, δεδομένα υπό ι: από Χρηματοδοτικά Ιδρύματα (Εταιρίες Παροχής Πιστώσεων, Εταιρίες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, οι Εταιρίες Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσ εων και Εταιρίες Έκδοσης και Διαχείρισης Καρτών) και από Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (εκκρεμεί έγκριση της ΑΠΔΠΧ), δεδομένα υπό στ, ζ και ι : από Ειρηνοδικεία, δεδομένα υπό ζ: από την Ιστοσελίδα Δημοσίευσης Πλειστηριασμών του ΕΦΚΑ-ΤΑΝ, δεδομένα υπό γ, δ, ε και στ : από Πρωτοδικεία, δεδομένα υπό στ : από Διοικητικά Εφετεία, δεδομένα υπό ια : από το ΦΕΚ και το ΓΕΜΗ και δεδομένα υπό η και θ : από Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία.

Χρόνοι Τήρησης: Τα δεδομένα διατηρούνται για τα ακόλουθα χρονικά διαστήματα (Εξαιρέσεις από τους γενικούς χρόνους παραμονής προβλέπονται στο άρθρο 40 Ν. 3259/2004 και στον εγκεκριμένο από την ΑΠΔΠΧ Κανονισμό Λειτουργίας του αρχείου): α. Ακάλυπτες επιταγές, απλήρωτες, κατά τη λήξη τους, συναλλαγματικές, γραμμάτια σε διαταγή : για 2 χρόνια, σε κάθε δε περίπτωση έως 10 χρόνια, β. Διαταγές πληρωμής: για 3 χρόνια σε κάθε δε περίπτωση έως 10 χρόνια, γ. Πλειστηριασμοί, κατασχέσεις και επιταγές Ν.Δ. 17.7/13.8.1923: για 4 χρόνια σε κάθε δε περίπτωση έως 10 χρόνια, δ. Αιτήσεις πτώχευσης : για 5 χρόνια. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω μη επάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη, η πληροφορία διατηρείται για 10 χρόνια, στ. Αιτήσεις και αποφάσεις συνδιαλλαγής/εξυγίανσης : για 5 έως 10 χρόνια από την ημερομηνία κατάθεσης, δημοσίευσης απόφασης, λήξης συμφωνίας, σε κάθε δε περίπτωση έως 15 χρόνια. ζ. Κηρυχθείσες πτωχεύσεις : για 10 χρόνια σε κάθε δε περίπτωση έως 15 χρόνια, η. Προσημειώσεις υποθηκών, υποθήκες και τροπές διαγράφονται όταν εξαλειφθούν, θ. Αιτήσεις/αποφάσεις δικαστικής ρύθμισης οφειλών : για 3 χρόνια από την εξόφληση των σχετικών οφειλών/την ημερομηνία συζήτησης/την απαλλαγή, σε κάθε δε περίπτωση έως 10 χρόνια, ι. Διαταγές απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου: για 3 χρόνια, ια. δεδομένα που αφορούν σε μέλη Διοικητικών Συμβουλίων, διαχειριστές και εταίρους από ΦΕΚ και ΓΕΜΗ: για 10 χρόνια.

Το αρχείο ενυπόγραφων ενημερώσεων τηρείται για 5 χρόνια από το τέλος της συναλλαγής/σύμβασής σας με τον αποδέκτη με σκοπό τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ.

Αποδέκτης των Δεδομένων: Αποδέκτης των άνω δεδομένων είναι η επιχείρηση με την επωνυμία Enerwave Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (Enerwave Α.Ε.) με την οποία συναλλάσσεσθε, κατόπιν προηγούμενης σύνδεσής της με αυτό και σύμφωνα με τους σχετικούς όρους σύνδεσης (https://tsek.teiresias.gr) (εφεξής «επιχείρηση»). Τα δεδομένα διατίθενται στην επιχείρηση για ίδια χρήση, δεν προορίζονται για μεταπώληση ή περαιτέρω διάθεση και τηρούνται από αυτή μέχρι το τέλος της εκάστοτε συναλλαγής για την οποία αντλήθηκαν. Εάν συνδέεστε με την επιχείρηση με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, τα ως άνω δεδομένα θα διατίθενται σε αυτή για όσο χρόνο ισχύει η ως άνω σύμβαση, κατ'επιλογή και με ευθύνη της επιχείρησης. Στην επιχείρηση παρέχεται και η δυνατότητα έκτακτης ειδοποίησης (alarm) σε περίπτωση προσθήκης ή διαγραφής δεδομένων που σας αφορούν.

Τα Δικαιώματά σας και η άσκησή τους: Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ και μη μετάδοσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679) και την ΑΠΔΠΧ 186/2014, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε εγγράφως (και με ηλεκτρονικά μέσα) στην Τειρεσίας ή στην ανωτέρω αναφερόμενη επιχείρηση, η οποία εν προκειμένω ενεργεί ως εντολοδόχος της Τειρεσίας. Σε περίπτωση άσκησης δικαιώματός σας στην επιχείρηση, αυτή υποχρεούται να διαβιβάσει άμεσα και χωρίς καθυστέρηση ηλεκτρονικά (μέσω email ή fax) το ως άνω έγγραφο στην Τειρεσίας για την εξέτασή του.

Η Τειρεσίας έχει κατά περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά σας εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη σύμφωνα με τη νομοθεσία ή εάν υφίσταται υπέρτερο έννομο συμφέρον δικό της ή του αποδέκτη καθώς και για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, εφόσον το επιθυμείτε η Τειρεσίας δύναται να παύσει να μεταδίδει τα δεδο μένα που σας αφορούν προς όλες τις επιχειρήσεις-αποδέκτες του συστήματος ΤΣΕΚ, μεταδιδομένης εφεξής σχετικής ένδειξης (απαγόρευση μετάδοσης αρχείου, κατ΄εξαίρεση δεδομένα εταιριών από ΦΕΚ και ΓΕΜΗ θα εξακολουθούν να μεταδίδονται), η οποία εκτιμάται ελεύθερα. Σε περίπτωση που ασκήσετε το δικαίωμα μη μετάδοσης στην επιχείρηση, ή εναντιωθείτε στην πρόσβαση από αυτήν στο Αρχείο ΤΣΕΚ, η επιχείρηση υποχρεούται άμεσα να διακόψει την πρόσβαση στα δεδομένα σας και να ενημερώσει, κατά τα ανωτέρω, την Τειρεσίας. Σε περίπτωση που ασκήσετε το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ παύει προσωρινά να μεταδίδει το δεδομένο και στη θέση του μεταδίδεται η ένδειξη «Έχει ασκήσει περιορισμό της επεξεργασίας για το δεδομένο», ένδειξη που εκτιμάται σταθερά από τους αποδέκτες. Εκ μέρους σας, άρση του αιτήματος μη μετάδοσης ή περιορισμού της επεξεργασίας πραγματοποιείται ελεύθερα και υποβάλλεται οποτεδήποτε μόνον προς την Τειρεσίας. Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδομένων.

Για το ανωτέρω σύστημα της Τειρεσίας γίνεται περιοδική ενημέρωση του κοινού δια του τύπου και μέσω της ιστοσελίδας της εταιρίας στις διευθύνσεις http://www.tiresias.gr & https://tsek.teiresias.gr. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας για περισσότερες πληροφορίες.

18.4. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ έχει οριστεί ο κ. Γιάννης Μούργελας (τηλ. 210 36.76.700, dpo@tiresias.gr, Αλαμάνας 2 151 25 Μαρούσι).

18.5. Όλες οι γνωστοποιήσεις, οχλήσεις, αιτήσεις ή οποιαδήποτε έγγραφα που προβλέπονται στην παρούσα θα κοινοποιούνται στις διευθύνσεις των συμβαλλόμενων μερών που αναφέρονται στην Αίτηση ή σε διευθύνσεις που τυχόν γνωστοποιηθούν εγγράφως στο μέλλον. Ο Πελάτης έχει υποχρέωση να ενημερώνει τον Προμηθευτή αμελλητί για οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων που δήλωσε στην Αίτησή του. Η εκάστοτε διεύθυνση που δηλώθηκε τελευταία θεωρείται νόμιμη έδρα του συμβαλλομένου τον οποίο αφορά, στην οποία νόμιμα κοινοποιούνται τα κατά την παρούσα έγγραφα και παράγονται τα κατά Νόμο και την παρούσα αποτελέσματα.

18.6. Η ακυρότητα ή η ακυρωσία ενός όρου της παρούσης δεν θα επιδρά καθ' οιοδήποτε τρόπο στο κύρος και τη δεσμευτικότητα των υπολοίπων όρων της.

Σε ουδεμία περίπτωση η παράλειψη ή καθυστέρηση οποιουδήποτε μέρους να ασκήσει νόμιμα ή συμβατικά δικαιώματα του δύναται να ερμηνευθεί ως παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά.

Γ. ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Ο Τιμοκατάλογος αποτελείται από τις ακόλουθες χρεώσεις:

1. Τη Χρέωση Προμήθειας,
2. Το Μηνιαίο Πάγιο
3. Τη ρυθμιζόμενη Χρέωση Διανομής, και
4. Τη ρυθμιζόμενη Χρέωση Μεταφοράς.

Η Χρέωση Προμήθειας και το μηνιαίο Πάγιο αφορούν το σύνολο των χρεώσεων που επιβάλλει ο Προμηθευτής στον Πελάτη για την προμήθεια φυσικού αερίου, ενώ οι χρεώσεις Διανομής και Μεταφοράς αφορούν τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις χρήσης των δικτύων φυσικού αερίου ήτοι τις χρεώσεις που αφορούν ρυθμιζόμενες υπηρεσίες σχετικές με την προμήθεια φυσικού αερίου που παρέχονται από τρίτους.. Επί των ανωτέρω χρεώσεων εφαρμόζονται οι νόμιμες επιβαρύνσεις Φόρων και Λοιπών Τελών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

I. Χρέωση Προμήθειας

Η Χρέωση Προμήθειας θα προκύπτει κάθε μήνα από το άθροισμα των ακόλουθων μεγεθών:

(α) τους κόστους αγοράς φυσικού αερίου από τον Προμηθευτή,

(β) του κόστους δραστηριότητας εμπορίας και διαχείρισης πελατών του Προμηθευτή (στο κόστος αυτό περιλαμβάνεται πχ. το κόστος υπηρεσιών έκδοσης και είσπραξης τιμολογίων κ.α.),

(γ) του συντελεστή Υ, ο οποίος αφορά το εύλογο κέρδος του Προμηθευτή.

Συνεπώς η Χρέωση Προμήθειας, η οποία θα ανακοινώνεται μηνιαίως στην επίσημη ιστοσελίδα του Προμηθευτή www.enerwave.gr θα προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο:

Χρέωση Προμήθειας = Κπφα +Υ,

όπου Υ=15€/MWh και Κπφα αποτελείται από τα μεγέθη (α) και (β).

Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ.

II. Μηνιαίο Πάγιο
5,00 €/μήνα

III. Χρέωση Διανομής
Η Χρέωση Διανομής καθορίζεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και αποτελείται από την Αναλογική και την Πάγια Χρέωση.

(i) Χρέωση Ενέργειας: υπολογίζεται επί της ποσότητας κατανάλωσης για τη χρήση του Δικτύου Διανομής, βάσει των Αποφάσεων ΡΑΕ υπ' αριθ. 345/2016 για την Αττική, υπ' αριθ. 346/2016 και υπ' αριθ. 347/2016 όπως εκάστοτε τροποποιούνται και ισχύουν

(ii) Χρέωση Δυναμικότητας: υπολογίζεται επί της δυναμικότητας του εγκατεστημένου μετρητή και της περιόδου κατανάλωσης για τη χρήση του Δικτύου Διανομής, βάσει των Αποφάσεων ΡΑΕ υπ' αριθ. 345/2016, 346/2016 και 347/2016, όπως εκάστοτε τροποποιούνται και ισχύουν.

(iii) Χρέωση Διείσδυσης: υπολογίζεται επί της ποσότητας κατανάλωσης για σκοπούς διείσδυσης του φυσικού αερίου σε νέες περιοχές και διεύρυνσης της βάσης εφαρμογής των τιμολογίων διανομής, βάσει των Αποφάσεων ΡΑΕ Ε-14/2024 και 485/2022 όπως εκάστοτε τροποποιούνται και ισχύουν

Τα ακριβή τιμολόγια των Δικτύων Διανομής, όπως αυτά περιγράφονται στις ως άνω αποφάσεις, είναι αναρτημένα στον ιστότοπο www.enerwave.gr.

IV. Χρέωση Μεταφοράς
Η Χρέωση Μεταφοράς αφορά στη δέσμευση δυναμικότητας στο Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και προκύπτει βάσει του Κανονισμού Τιμολόγησης όπως τροποποιείται και ισχύει.

Δ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΦΥΛΛΟΥ ΚΑΥΣΗΣ Enerwave»

1. Η Προωθητική Ενέργεια «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΦΥΛΛΟΥ ΚΑΥΣΗΣ Enerwave» αφορά Οικιακούς Πελάτες συνδεδεμένους στο δίκτυο χαμηλής πίεσης.
2. Μέσω της ένταξής του στην παρούσα Προωθητική Ενέργεια, ο Πελάτης λαμβάνει ποσό ύψους έως €50 για την έκδοση Φύλλου Συντήρησης και Ρύθμισης Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου.
3. Προκειμένου ο Πελάτης να επωφεληθεί της εν λόγω προσφοράς οφείλει να αποστείλει στην Enerwave την αντίστοιχη απόδειξη παροχής της υπηρεσίας έκδοσης Φύλλου Συντήρησης και Ρύθμισης Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου. Το ποσό των €50 παρέχεται υπό μορφή πίστωσης, η οποία θα αποτυπωθεί στον επόμενο Λογαριασμό Κατανάλωσης του Πελάτη.
4. Η Προωθητική Ενέργεια «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΦΥΛΛΟΥ ΚΑΥΣΗΣ Enerwave» δύναται να εφαρμοστεί μόνο μία φορά εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.

ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ	ΟΝΟΜΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ